



P U T U S A N

Nomor 889 /PID.SUS/2026/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GENTA PRATAMA AIS TAMA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 06 Juni 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya V No.7 C RT.006/.RW.006 Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara Jakarta Timur, Alamat Domisili : Kost Pilar Putih yang beralamat di Jl. Banjarpoh No.59, Desa Banjarbendo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (joki/operator aplikasi MI Chat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2025 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan keua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 01 Maret 2026
 8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 ;
 9. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026 ;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 ;
- Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Advokat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY tanggal 20 April 2026 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2026 Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY tanggal 20 April 2026 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Maret 2026;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut

Kesatu :

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Atau

Kedua :

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GENTA PRATAMA ALS TAMA Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 455 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Pasal VII angka 40 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTA PRATAMA ALS TAMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - Uang tunai sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 11 lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 10 lembar dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar;
 - uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk villaon tipe V40S warna hitam nomor imei 1 351459450188886 dan nomor imei 2 351459455123672 dengan simcard 089654609492;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A3X warna merah, nomor Imei 1 862121070362836 dan nomor Imei 2 862121070362828 dengan nomor simcard 085717901421;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe A04 warna biru nomor Imei 1 358320684505506 dan nomor Imei 2 358552594512178 dengan nomor simcard 089508424565;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix tipe Note 7 warna biru, nomor imei 1 353629111014188 dan nomor imei 2



353629111014196 dengan nomor simcard 1 082141054100 dan simcard 2 085604907097.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02t warna sunset gold dengan nomor imei 1 868149064539634 dan imei 2 868149064539626 dan simcard nomor 088809329839.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1 869065061116011 dan imei 2 869065061116003 dan simcard nomor 082293339902.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Farhan Als Vanes.

- 6 (enam) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) potong kaos warna merah gambar kartun lightning Mcqueen;
- 1 (satu) potong celana begi warna coklat;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus kondom merk sutra bekas pakai;
- 10 (sepuluh) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) buah daster bermotif loreng berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos merk Gestex ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu- abu polos merk PB ukuran XL

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah spreng warna merah motif polos;
- 1 (satu) buah spreng warna oranye motif polos
- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif polos;
- 2 (dua) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) buah bedcover warna putih kombinasi biru motif bunga merk sweet home ukuran 160cm x 180cm.

Dikembalikan kepada saksi IMAM ARIK HARTONO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026 Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Genta Pratama Als Tama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



- Uang tunai sebesar Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 11 lembar, uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 lembar dan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar;
 - uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk villaon tipe V40S warna hitam nomor imei 1 351459450188886 dan nomor imei 2 351459455123672 dengan simcard 089654609492;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A3X warna merah, nomor Imei 1 862121070362836 dan nomor Imei 2 862121070362828 dengan nomor simcard 085717901421;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe A04 warna biru nomor Imei 1 358320684505506 dan nomor Imei 2 358552594512178 dengan nomor simcard 089508424565;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix tipe Note 7 warna biru, nomor imei 1 353629111014188 dan nomor imei 2 353629111014196 dengan nomor simcard 1 082141054100 dan simcard 2 085604907097.
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02t warna sunset gold dengan nomor imei 1 868149064539634 dan imei 2 868149064539626 dan simcard nomor 088809329839.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1 869065061116011 dan imei 2 869065061116003 dan simcard nomor 082293339902.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Farhan Als Vanes.

- 6 (enam) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) potong kaos warna merah gambar kartun lightning Mcqueen;
- 1 (satu) potong celana begi warna coklat;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus kondom merk sutra bekas pakai;
- 10 (sepuluh) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) buah daster bermotif loreng berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos merk Gestex ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu- abu polos merk PB ukuran XL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sprei warna merah motif polos;
- 1 (satu) buah sprei warna oren motif polos
- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif polos;
- 2 (dua) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) buah bedcover warna putih kombinasi biru motif bunga merk sweet home ukuran 160cm x 180cm.

Dikembalikan kepada saksi IMAM ARIK HARTONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Penuntut Umum Nomor 759/Pid.Sus/2026/PN Sda, tanggal 16 Maret 2026 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2026 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 11 Maret 2026 ;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding secara elektronik yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2026, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut ;

Membaca, bahwa permintaan banding Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 17 Maret 2026 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2026, dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca masing-masing *Relaas* Pemberitahuan secara elektronik untuk mempelajari Berkas (inzage) Banding Nomor 759/Pid.Sus//2025/PN Sda, tanggal 11 Maret 2026, dengan surat elektronik Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 30 Maret 2026 untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ketentuan pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, telah menggunakan haknya tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda yang diucapkan pada tanggal 11 Maret 2026, maka berdasarkan ketentuan pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, berdasarkan ketentuan tersebut maka permintaan banding elektronik Penuntut Umum dinyatakan telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan maka dinyatakan permintaan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya menyatakan banding dengan alasan karena adanya perbedaan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bukti surat dan barang bukti beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026 Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda, dan dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evita Chaessara Als Cessa, Saksi Ahmad farhan Als Vanes, Saksi Imam Arik Hartono ,Saksi Guntur Destiawan,Saksi Franciska Herliana Putri, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026 Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda halaman 16 sampai dengan halaman 17 dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026 Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana pertimbangan hukum halaman 18 sampai dengan halaman 20 Putusan *a quo*, menyimpulkan bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatu pasal 455 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dinilai sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar



pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap diri Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan terlalu ringan serta kurang memberikan efek jera bagi diri Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan serta perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau norma agama juga tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk dipertimbangkan namun demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut tidak seperti tuntutan Penuntut Umum karena dinilai terlalu berat oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan dengan pertimbangan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Barang bukti dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap status barang bukti tersebut serta tidak ditemukan hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026 Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut berasal hukum untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan berdasarkan ketentuan pasal 250 ayat (1) huruf k, diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 250 ayat (1) huruf i, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding, sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



Mengingat Pasal pasal 455 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Maret 2026, Nomor 759/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnyanya amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Genta Pratama Als Tama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memeberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Penjatuhkan pidana kepada Terdakwa Genta Pratama Als Tama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 11 lembar, uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 10 lembar dan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 6 lembar;
- uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk villaon tipe V40S warna hitam nomor imei 1 351459450188886 dan nomor imei 2 351459455123672 dengan simcard 089654609492;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A3X warna merah, nomor Imei 1 862121070362836 dan nomor Imei 2 862121070362828
- dengan nomor simcard 085717901421;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe A04 warna biru nomor Imei 1 358320684505506 dan nomor Imei 2 358552594512178 dengan nomor simcard 089508424565;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix tipe Note 7 warna biru, nomor imei 1 353629111014188 dan nomor imei 2 353629111014196 dengan nomor simcard 1 082141054100 dan simcard 2 085604907097.
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02t warna sunset gold dengan nomor imei 1 868149064539634 dan imei 2 868149064539626 dan simcard nomor 088809329839.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1 869065061116011 dan imei 2 869065061116003 dan simcard nomor 082293339902.
- Dikembalikan kepada saksi Ahmad Farhan Als Vanes.
- 6 (enam) buah kondom merk sutra;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY



- 1 (satu) potong kaos warna merah gambar kartun lightning Mcqueen;
- 1 (satu) potong celana begi warna coklat;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus kondom merk sutra bekas pakai;
- 10 (sepuluh) buah kondom merk sutra;
- 1 (satu) buah daster bermotif loreng berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos merk Gestex ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu- abu polos merk PB ukuran XL
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah sprei warna merah motif polos;
- 1 (satu) buah sprei warna oren motif polos
- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif polos;
- 2 (dua) buah kunci kamar kos;
- 1 (satu) buah bedcover warna putih kombinasi biru motif bunga merk sweet home ukuran 160cm x 180cm.

Dikembalikan kepada saksi IMAM ARIK HARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA, tanggal 05 Mei 2026 oleh Kami H Mustari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nurtianingsih S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum bernama Dita Rahmawati, S.H. dan Terdakwa dan pada hari itu juga putusan dikirim E-Berpadu melalui sistim Informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.

ttd

. H Mustari, S.H.

ttd

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurtianingsih, S.H M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 889/PID.SUS/2026/PT SBY